

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 하도급대금 연동제 운영지침

◇ 제 · 개정 이유

하도급거래 공정화에 관한 법률 및 같은 법 시행령에서 정한 하도급대금 연동제 적용의 구체적인 기준을 제시함으로써 법 집행의 합리성과 예측 가능성을 높이고 사업자들의 법 위반행위를 예방할 필요

◇ 주요내용

가. 용어의 정의(안 Ⅱ.)

- ‘주요 원재료’, ‘하도급대금 연동’, ‘하도급대금 연동의 대상 목적물등’, ‘조정 요건’, ‘기준 지표’, ‘하도급대금 연동의 산식’, ‘조정일’, ‘조정주기’, ‘조정대금 반영일’에 대한 정의를 제시

나. 연동제 적용 대상(안 Ⅲ.)

- 원재료의 정의 및 예시를 제시하고 주요 원재료의 정의 및 판단방법을 설명함
- 원사업자가 소기업인 경우, 단기계약, 소액계약, 미연동합의의 경우 연동제를 적용하지 않을 수 있음을 규정

다. 하도급대금 연동제 적용 기준(안 Ⅳ.)

- 주요 원재료가 있는 하도급거래에 대해 적용하는 것이 원칙이나, 주요 원재료가 아님에도 자율적으로 연동제를 적용할 수 있음을 명시
- 연동계약 체결과정을 단계별로 규정. ①서면의 발급, ②연동표 작성, ③성실한 협의, ④대금 조정 및 지급, ⑤관련 서류의 보존에 대해 설명함

- 미연동 합의를 하는 경우 그 취지와 사유를 서면에 분명히 작성해야 함을 규정
- 연동제 관련 탈법행위의 사례로서 ①미연동합의 강요 행위, ②쪼개기계약, ③주요 원재료에 해당하지 않게 하도록 별개의 재료인 것처럼 분리해서 견적서에 명시하는 행위 등을 예시함
- 하도급법상 다른 규정과의 관계로서 ①부당한 하도급대금의 결정행위, ②부당한 감액행위, ③하도급대금의 지급, ④부당한 경영간섭행위 등의 예시를 제시
- 기타 대금조정 의무로서 하도급법 제16조와 하도급법 제16조의2와 연동제 적용 간의 관계를 명확히 함